

Nemocnice Kadaň s.r.o.
Golovinova 1559
Kadaň 432 01
Datová schránka: z28pu9r

Žadatel:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážení,

ve smyslu § 13 a násl. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

- Auditní zprávu vypracovanou advokátní kanceláří Deloitte Legal s.r.o., na základě jejíchž závěrů byla podána žaloba na bývalého ředitele Hossnera pro bezdůvodné obohacení.
- Výše částky, která byla vyplacena Nemocnici Kadaň firmě Deloitte Legal s.r.o. za vypracování této auditní zprávy
- Pověření jednatele Nemocnice Kadaň s.r.o. Mgr. Krušiny k vypracování auditní zprávy prokazující nezákonné jednání bývalého ředitele a jednatele Hossnera Valnou hromadou – Radou města Kadaň.
- Jaké žaloby byly do současné chvíle podány ze strany Nemocnice Kadaň s.r.o. na bývalého jednatele Hossnera a jaké ze strany Hossnera na Nemocnici Kadaň s.r.o.?
- Jaká je výše škody způsobené Nemocnici Kadaň s.r.o. bezdůvodným obohacením a případným dalším nezákonným jednáním bývalého jednatele Hossnera?
- Výše odměn členů Dozorčí rady Nemocnice Kadaň s.r.o.
- Dle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích je Dozorčí rada povinna zaznamenat v zápise o jednání hlasování jednotlivých členů, a to jmenovitým uvedením členů, kteří se zdrželi, nebo byli proti. Žádám tedy zaslání zápisů z jednání Dozorčí rady Nemocnice Kadaň za roky 2016–2024 včetně jmen jejích členů a pořizovatele zápisu a informace o hlasování v jednotlivých bodech jednání.

Dle § 2a odst.1) písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. jsou Nemocnice Kadaň s.r.o. a její orgány jako městská společnost povinným subjektem v případě poskytování informací, včetně jmen jednotlivých členů Dozorčí rady a jejich hlasování v rámci jednání tohoto statutárního orgánu!

Děkuji a jsem s pozdravem

V Kadani dne 10.11. 2025

[REDACTED]

Povinný subjekt:

Nemocnice Kadaň s.r.o.

Golovinova 1559

432 01 Kadaň

Žadatel:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

V Kadani dne 27. listopadu 2025

Odesláno datovou schránkou

Vážená [REDACTED]

společnosti Nemocnice Kadaň s.r.o. („**Nemocnice Kadaň**“) byla dne 11. listopadu 2025 doručena Vaše žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím („**InfZ**“).

Ve Vaší žádosti požadujete poskytnutí následujících informací:

- 1. Auditní zprávu vypracovanou advokátní kanceláří Deloitte Legal s.r.o., na základě jejíž závěrů byla podána žaloba na bývalého ředitele Hossnera pro bezdůvodné obohacení.*
- 2. Výše částky, která byla vyplacena Nemocnicí Kadaň firmě Deloitte Legal s.r.o. za vypracování této auditní zprávy.*
- 3. Pověření jednatele Nemocnice Kadaň s.r.o. Mgr. Krušiny k vypracování auditní zprávy prokazující nezákonné jednání bývalého ředitele a jednatele Hossnera Valnou hromadou – Radou města Kadaň.*
- 4. Jaké žaloby byly do současné chvíle podány ze strany Nemocnice Kadaň s.r.o. na bývalého jednatele Hossnera a jaké ze strany Hossnera na Nemocnice Kadaň s.r.o.?*
- 5. Jaká je výše škody způsobené Nemocnicí Kadaň s.r.o. bezdůvodným obohacením a případným dalším nezákonným jednáním bývalého jednatele Hossnera?*

6. Výše odměn členů Dozorčí rady Nemocnice Kadaň s.r.o.

7. Dle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích je Dozorčí rada povinna zaznamenat v zápise o jednání hlasování jednotlivých členů, a to jmenovitým uvedením členů, kteří se zdrželi, nebo byli proti. Žádám tedy zaslání zápisů z jednání Dozorčí rady Nemocnice Kadaň za roky 2016-2024 včetně jmen jejich členů a pořizovatele zápisu a informace o hlasování v jednotlivých bodech jednání.

K Vaší žádosti sdělujeme následující:

K bodu č. 1:

Nemocnice Kadaň si nechala, před podáním žaloby na vydání bezdůvodného obohacení a náhradu škody, vypracovat k problematice působení a odměňování bývalého jednatele, pana Petra Hossnera („**pan Hossner**“), mimo jiné následující právní stanoviska, kteří byly součástí komplexní právní prověrky zaměřené na oblast dodržování péče řádného hospodáře bývalým jednatelem dle platných právních předpisů:

- právní stanovisko k problematice existence pracovního poměru bývalého jednatele Nemocnice Kadaň,
- právní stanovisko k problematice odměňování bývalého jednatele Nemocnice Kadaň.

Vzhledem k tomu, že Nemocnice Kadaň s panem Hossnerem vede v této souvislosti soudní spor, jsou jakékoliv konkrétní dokumenty, které by posuzovaly neoprávněnost vyplacení finančních prostředků panu Hossnerovi, informací, která byla vytvořena nebo získána v přímé souvislosti se soudním řízením. Poskytnutí těchto informací by ohrozilo rovnost účastníků tohoto řízení. V souladu s § 11 odst. 1 písm. g) InfZ se tedy jedná o informaci, jejíž sdělení můžeme omezit.

K bodu č. 2:

Nemocnice Kadaň zaplatila advokátní kanceláři za vypracování dílčích stanovisek podle bodu č. 1 následující odměnu:

- právní stanovisko k problematice existence pracovního poměru bývalého jednatele Nemocnice Kadaň – 160 000 Kč bez DPH,
- právního stanovisko k problematice odměňování bývalého jednatele Nemocnice Kadaň – 140 000 Kč bez DPH.

Za komplexní právní prověrku zaplatila Nemocnice Kadaň celkovou částku 1 780 000 Kč bez DPH. Tato částka zahrnuje i výše uvedenou odměnu za právní stanoviska.

K bodu č. 3:

Jednatel Nemocnice Kadaň s.r.o. Mgr. Martin Krušina („**pan Krušina**“) nebyl ze strany valné hromady Rady města Kadaň jakkoliv pověřen k vypracování auditní zprávy či jiného dokumentu týkajícího se nezákonného jednání pana Hossnera.

Pan Krušina je povinen při výkonu funkce jednatele jednat s péčí řádného hospodáře. Při nástupu do této funkce se blíže seznámil s informacemi týkajícími se fungování Nemocnice Kadaň, v návaznosti na což si v souladu s povinností jednat s péčí řádného hospodáře, nechal vypracovat externí právní posouzení k dodržování péče řádného hospodáře panem Hossnerem ve funkci jednatele Nemocnice Kadaň.

K bodu č. 4

Nemocnice Kadaň podala dne 22. července 2025 na pana Hossnera žalobu na vydání bezdůvodného obohacení a náhradu škody v celkové výši 25 979 821 Kč s příslušenstvím.

Ze strany pana Hossnera byla na Nemocnici Kadaň podána dne 28. března 2025 žaloba na určení neplatnosti skončení pracovního poměru.

K bodu č. 5

Výše bezdůvodného obohacení pana Hossnera vůči společnosti Nemocnice Kadaň s.r.o. dle předžalobní výzvy zaslané dne 26. března 2025 činí 33 501 347 Kč a výše škody způsobené panem Hossnerem Nemocnici Kadaň dle téže výzvy činí 19 381 575 Kč.

Žalobou ze dne 22. července 2025 je po panu Hossnerovi ze strany Nemocnice Kadaň s.r.o. požadováno zaplacení částky ve výši 25 979 821 Kč s příslušenstvím.

K bodu č. 6

Uvádíme, že bez upřesnění období, za které je informace o výši odměn členů dozorčí rady Nemocnice Kadaň požadována, nelze informaci poskytnout.

S ohledem na kontext Vaší žádosti (bod č. 7 níže) však uvádíme, že členové dozorčí rady Nemocnice Kadaň mezi lety 2016-2024 vykonávali tuto funkci bezúplatně.

K bodu č. 7

Záznamy jmenného hlasování nejsou součástí zápisů z jednání dozorčí rady Nemocnice Kadaň mezi lety 2016-2024. Záznamy o hlasování jednotlivých členů dozorčí rady nebyly vyhotovovány, neboť po dobu hlasování byla osoba vyhotovující zápis vykazána do jiné místnosti. Vzhledem k tomu, že poskytnuté zápisy z jednání dozorčí rady jsou tedy jediným pokladem o obsahu těchto jednání, nemůžeme Vám zápis z hlasování obsahující jména jednotlivých hlasujících a jejich hlasy v souladu s § 11b InfZ poskytnout.

Pro úplnost dodáváme, že povinnost uvést jmenovitě členy dozorčí rady v zápise o jednání se týká pouze těch členů, kteří se vyslovují proti přijetí jednotlivých rozhodnutí. Ve vztahu k neuvedeným členům dozorčí rady se uplatní vyvratitelná právní domněnka uvedená v § 450 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Doufáme, že jsou pro Vás poskytnuté informace dostatečné.

S pozdravem

Mgr. Martin Krušina, MBA, jednatel

